PORTADA

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

CAPGEFI
CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
del Ministerio de Hacienda

Curso Básico de Técnicas Aduaneras

MODULO II - Nomenclatura Arancelaria

Material de Apoyo #2 [Unidad II]

ESTRATEGIAS PARA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL
del Ministerio de Hacienda

Material de Apoyo I
BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS
Prof. MARCO DORADO

MÓDULO
Nomenclatura Arancelaria

ESTRATEGIAS PARA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LOS BIENES DE COMERCIO

Para la clasificación de mercancías no hay atajos ni fórmulas mágicas, el único camino conocido implica lectura, mucha lectura, y paciencia para la búsqueda. Inicialmente una mercancía puede tener a primera vista 2 o 3 o más posibles partidas que parecen ser pertinentes. Estúdielas todas a fondo. Hay muchos casos que demandan más de 1 hora de estudio y análisis.

Nunca se aventure a dar una subpartida sin haber estudiado el caso detenidamente. A continuación presentamos una aproximación a una estrategia, que le puede servir en un principio. Más adelante con la experiencia se va adquiriendo velocidad y seguridad..

1.- Identificación de la Mercancía

Este es el paso más importante del proceso. Se requiere que el producto sea identificado plenamente, para poder asignarle la subpartida arancelaria única que le corresponde. Nunca se arriesgue a asignar una subpartida a un producto si todavía tiene dudas sobre su identificación.

Las mercancías objeto de comercio generalmente se designan por sus nombres comerciales, pero para describirlas ante las autoridades que regulan el comercio exterior, es necesario ampliar esa denominación, utilizando también el nombre genérico y otros datos que permitan establecer la individualización del producto.

MERCANCÍA

Mercancía desde el punto de vista del comercio internacional y para Efectos de clasificación Arancelaria, es todo aquel Bien o Producto que sea:

- ✓ Comercializable
- ✓ Transportable
- ✓ Tangible (Identidad Corporea)

MERCEOLOGÍA

Es la disciplina que estudia las mercancías, atendiendo a obtención, estructura y proceso de elaboración, así como a su función o diseño, teniendo como propósito, poder clasificarlas en la Nomenclatura internacional en el comercio de las mismas.

Las mercancías objeto de comercio generalmente se designan por sus nombres comerciales, pero para describirlas ante las autoridades que regulan el comercio exterior, es necesario ampliar esa denominación, utilizando también el nombre genérico y otros datos que permitan establecer la individualización del producto.

Hay Dos (2) formas de establecer la identificación de la mercancía: Documentalmente y por Reconocimiento.

No se puede clasificar una Mercancia sin antes conocerla y por lo tanto estudiarla

- **La Identificación Documental**. Requiere el aporte de literatura técnica, catalogo o folletos para aparatos, maquinas y equipos. También se puede buscar por Internet, ya que casi todas las grandes compañías del mundo tienen su propia página en la red. Para productos químicos, textiles, papeles, productos de siderurgia, se requiere el suministro de análisis químico de composición y literatura técnica sobre características y uso. Es importante determinar el uso a que está destinado el producto porque proporciona una guía clave para su ubicación dentro de los capítulos del arancel , que están ordenados ascendentemente desde materias primas a productos de alta elaboración.

- **La Identificación por Reconocimiento**. Se presenta en Dos (2) formas:

  - Reconocimiento Directo por parte del clasificador
  - Reconocimiento Indirecto, mediante el reporte elaborado por el auxiliar que practique la diligencia.

Al momento de describir comercial y técnicamente determinado producto, no debe pasarse por alto, incluir la forma de presentación del producto, ya que ello puede incidir en su clasificación, aunado a que tal información es determinante al momento de que se requiriera la aplicación de la R.G.I. 5

2.- Leer Notas de la Sección

Una vez identificada plenamente la mercancía, es posible establecer en principio 1, 2 o 3 posibles Partidas.

Empiece su estudio por la Sección del arancel que comprende cada uno de los Capítulos y las posibles partidas.

Para que se le facilite tal identificación de la sección, tenga en cuenta que, el Arancel prácticamente esta dividido en Dos (2) Zonas de Clasificación:

La primera abarca desde la Sección I hasta la Sección XV (Capítulos del 1 al 83) y dentro de este primer grupo, mayoritariamente las mercancías se clasifican allí de acuerdo al **Régimen de la Materia Constitutiva** (su **Composición**), al tratase por lo regular, de productos menos complejos respecto a los que pertenecen al Segundo Grupo o Zona de Clasificación (Secciones XVI y siguientes), ya que a partir del Capítulo 84, el criterio de clasificación esta determinado por **La Función**, perdiendo importancia los materiales del que estén manufacturados. Claro que existen "i**ncrustaciones**" en capítulos localizados dentro del primer rango de secciones (Secciones IV, VI y VII, Capítulo 49 y Secciones XII y XIII), en los que la materia constitutiva no es determinante a la hora de clasificar, pero en cualquier caso, **La Composición** no deja de ser un claro parámetro indicativo del capítulo al cual pertenece alguna de estas excepciones a la regla.

Confirmar o descartar con la lectura y análisis de las Notas Legales de Sección.

La clasificación es un método lógico por el cual de acuerdo a determinados principios el universo de mercancías se divide en clase o categorías y estas a su vez en clases homogéneas o más detalladas, en conclusión podemos decir que clasificar es encontrar la exacta ubicación arancelaria que le corresponde a una mercancía o clase de mercancías.

Recuerde que la Regla 1 advierte que los títulos de secciones y capítulos solo tienen un valor indicativo, que sirve para la búsqueda inicial, pero no es determinante a la hora de la clasificación.

3.- Leer Notas del Capítulo

Una vez establecida la Sección, se pasa a determinar el capítulo del Arancel que correspondería a la mercancía.

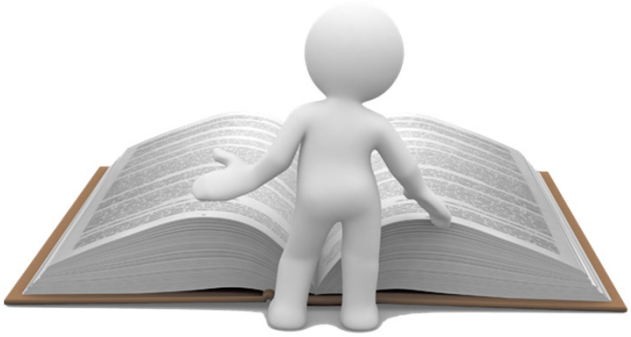
También se sigue el método de confirmar o descartar el capítulo mediante a la lectura y análisis de las Notas Legales del Capítulo.

Recuerde que la Regla 1 advierte que los títulos de secciones y capítulos solo tienen un valor indicativo, que sirve para la búsqueda inicial, ya que determinadas mercancías, en muchas ocasiones se clasifican dentro de un capítulo cuyo titulo no parece incluirlas o abarcarlas.

Un caso donde esta característica de «Solo Valor Indicativo», resulta bastante evidente, es por ejemplo las populares computadoras, las que se hallan en el Capítulo 84 (partida 84.71) el cual se titula: "**Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos <u>mecánicos</u>; partes de estas máquinas o aparatos**", en lugar del Capítulo 85 que por su parte se titula "**Máquinas, a<u>paratos y material eléctrico</u>, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos**", siendo este último el que en una primera aproximación podría parecernos el indicado, por aquello de albergar equipos «**<u>Eléctricos</u>**», pero en la realidad, las computadoras o equipos de procesamiento de datos se encuentran en el capítulo que le precede (Cap. 84), a pesar que para lectores inexpertos, parece delimitarse a equipos cuya acción motriz es exclusivamente «Mecáica» (No Eléctrica).

4.- Leer Texto de la Partida Arancelaria y de sus Notas Explicativas

Ya establecido el capítulo, se pasa a determinar la partida arancelaria básica (4 dígitos). Esta se confirma o se descarta con la lectura y análisis del Texto de la Partida, conocido como el encabezamiento del arancel, y con la lectura y el análisis de las Notas Explicativas correspondientes a la partida.



Las Notas Explicativas contienen la interpretación oficial aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, actualmente Organización Mundial del Comercio (OMA), para cada partida arancelaria, y suministran indicaciones detalladas sobre el contenido de cada partida y la lista de los principales artículos comprendidos en ella, así como las exclusiones. También presentan precisiones de orden tecnológico relativas a las mercancías, sus descripciones, sus propiedades, su modo de obtención, sus usos y las demás informaciones de utilidad practica que permiten la identificación de las mercancías.

Este análisis de las Notas Explicativas de la partida es muy importante porque de su estudio se puede desprender que la partida asignada en principio no es la que corresponde al artículo a clasificar y entonces se debe entrar a estudiar y analizar otra u otras partidas factibles.

5.- Determinar la Subpartida Arancelaria.

Una vez establecida la partida arancelaria, se procede al análisis dentro de ella, para ubicar la subpartida correspondiente al producto.

Se comienza con el análisis de los textos de subpartida y la lectura de las notas de subpartida si las hay.

Aquí entra en juego el manejo de los guiones, que vinieron a sustituir al sistema alfanumérico de la anterior Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. Estos guiones son guías para establecer los desdoblamientos que se van sucediendo dentro de cada partida.

Las comparaciones deben hacerse entre subpartidas con el mismo número de guiones. El análisis de los guiones, desdoblamientos y subpartidas dentro de una misma partida arancelaria, permite determinar la subpartida arancelaria definitiva que le corresponde al producto.

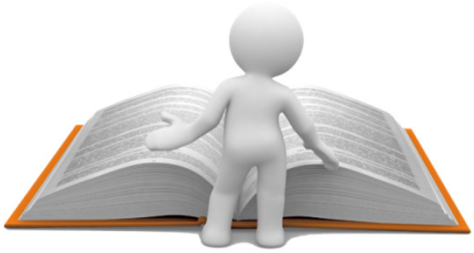
Aquí vale la pena una advertencia: **nunca se precipite a buscar una subpartida sin haber confirmado y verificado antes que su producto se acomoda al Texto de la Partida.**

Trate de evitar desde un principio esta práctica, que generalmente conduce a errores en la clasificación. Recuerde primero es lo primero, la Partida está antes que la Subpartida (la Regla 1 y luego la Regla 6).

Resumen

1) Identifique plenamente su producto

2) Leer las Notas de Sección

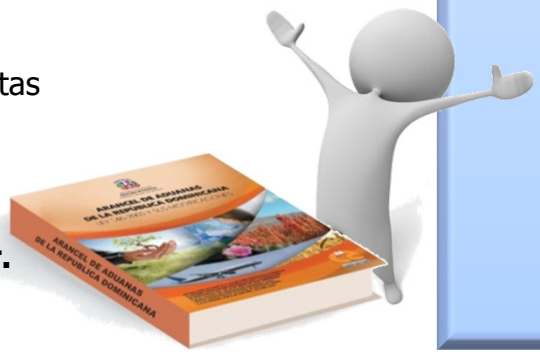


3) Leer las Notas de Capítulo

4) Leer detenidamente el Texto de Partida

4) Leer las Notas Explicativas de la Partida

5) Leer los Textos de Subpartidas y de las Notas de Subpartida (si las hay).



Cómo ve el único secreto es **leer, leer y leer.**